

QUY ĐỊNH
Về sên, vét đất, bùn để cải tạo ao, đầm
nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau
(Ban hành kèm theo Quyết định số: /2026/QĐ-UBND)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về sên, vét đất, bùn để cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản và trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong hoạt động sên, vét đất, bùn để cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sên, vét đất, bùn để cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
- Cơ quan quản lý nhà nước, gồm: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động sên, vét đất, bùn để cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- Sên, vét đất, bùn để cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản: Là hoạt động đưa lượng đất, bùn hoặc mùn bã hữu cơ hình thành trong quá trình nuôi thủy sản ra khỏi ao, đầm nuôi trồng thủy sản.
- Sên, vét đất, bùn để cải tạo ao, đầm bằng thủ công: Là dùng sức người kết hợp với công cụ gàu, len, giá, vật chứa bùn khác để thực hiện.
- Sên, vét đất, bùn để cải tạo ao, đầm bằng cơ giới: Là sử dụng phương tiện có động cơ để sên, vét như xáng dây (xáng cạp), cần cuốc (máy đào), máy khoan, máy bơm hút bùn.

Chương II
QUY ĐỊNH SÊN, VÉT ĐẤT, BÙN ĐỂ CẢI TẠO AO, ĐÀM
NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Điều 4. Yêu cầu đối với hoạt động sên, vét đất, bùn để cải tạo ao, đầm

1. Đối với sên, vét đất, bùn để cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản bằng thủ công hoặc bằng xáng dây (*xáng cap*), cần cuốc (*máy đào*) phải đảm bảo bùn, đất trong ao, đầm có nơi chứa phù hợp; bùn đất không được để tràn ra sông, rạch và các khu vực khác gây ô nhiễm môi trường.

2. Đối với sên, vét đất, bùn để cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản bằng máy khoan, máy bơm hút bùn phải có khu chứa đảm bảo chứa đủ lượng đất, bùn; không để đất, bùn trong khu chứa tràn ra sông, rạch gây ô nhiễm môi trường; thu gom và quản lý đất, bùn theo quy định về quản lý chất thải. Xây dựng khu chứa đất, bùn thải thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quy định này.

3. Đối với sên, vét đất, bùn để cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản theo hình thức nuôi thâm canh, bán thâm canh thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 19 của Nghị định số 41/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản và theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quy định này.

4. Đối với sên, vét đất, bùn để cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản trên đất rừng phòng hộ và đất rừng sản xuất; việc thực hiện phải bảo đảm không làm giảm diện tích rừng, mặt bằng để trồng rừng; không làm suy giảm chất lượng rừng, không ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của rừng, đồng thời phải tuân thủ các quy định của pháp luật về lâm nghiệp, bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 5. Thời gian sên, vét đất, bùn để cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản

1. Sên, vét đất, bùn để cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản bằng thủ công hoặc bằng xáng dây (*xáng cap*), cần cuốc (*máy đào*) được thực hiện quanh năm.

2. Sên, vét đất, bùn để cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản bằng máy khoan, máy bơm hút bùn chỉ được thực hiện từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 10 dương lịch hàng năm.

3. Đối với sên, vét đất, bùn để cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản bằng máy khoan, máy bơm hút bùn tại khu vực địa bàn giáp ranh (*bao gồm các xã, phường giáp ranh với tỉnh khác*), Ủy ban nhân dân cấp xã có liên quan có trách nhiệm thống nhất thời gian thực hiện; thời gian sên, vét đất, bùn phải nằm trong khoảng thời gian theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRONG HOẠT ĐỘNG SÊN, VÉT ĐẤT, BÙN ĐỂ CẢI TẠO AO, ĐÀM NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Điều 6. Sở Nông nghiệp và Môi trường

1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị chức năng có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hướng dẫn nâng cao kiến thức về kỹ thuật nuôi trồng thủy sản; nâng cao nhận thức pháp luật về thủy sản, giống thủy sản, tiêu chuẩn ngành và các quy định khác có liên quan; đặc biệt là tuyên truyền, vận động các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân thực hiện đúng quy định về sên, vét đất, bùn cải tạo ao, đầm trong nuôi trồng thủy sản; công

bồ lịch thời vụ sên, vét đất, bùn cải tạo ao đầm nuôi trồng thủy sản để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện theo đúng Quy định này và các quy định pháp luật có liên quan.

2. Chỉ đạo các lực lượng quản lý chuyên ngành về nuôi trồng thủy sản, bảo vệ môi trường, quản lý bảo vệ rừng thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động sên, vét đất, bùn để cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sống của các loài thủy sản, xâm hại đến tài nguyên rừng theo quy định của pháp luật.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong trường hợp sên, vét đất bùn khi ao đầm nuôi thủy sản bị nhiễm bệnh theo đúng quy định.

Điều 7. Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện Quy định này, Quy định về bảo vệ môi trường và các quy định của pháp luật có liên quan đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn quản lý.

2. Tổ chức triển khai thực hiện Quy định này trên địa bàn quản lý; tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân về hoạt động sên, vét đất, bùn để cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản theo đúng quy định; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền; đồng thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xử lý các trường hợp vi phạm vượt thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

3. Theo dõi, kiểm tra, thông tin, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động sên, vét đất, bùn để cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản trên địa bàn để phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước của tỉnh.

Điều 8. Về kiểm tra và xử lý vi phạm

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã và Công an cấp xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tăng cường kiểm tra hoạt động sên, vét đất, bùn cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 9. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân

Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện hoạt động về sên, vét đất, bùn để cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản phải thực hiện đúng Quy định này và các quy định khác có liên quan, trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường

1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức triển khai thực hiện Quy định này.

2. Theo dõi, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo tình hình và kết quả thực hiện hoạt động sên, vét đất, bùn để cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau theo quy định.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.